

INVESTISSEURS

Reprise de logement et éviction

Le cadre légal québécois – comprendre ses droits et ses limites

ÉDITION 2026

AVIS IMPORTANT

Ce livre est un contenu **éducatif**. Il ne constitue pas un avis juridique, fiscal, financier ou hypothécaire personnalisé. Les montants et règles cités sont indicatifs pour l'**édition 2026** et doivent être validés au moment de votre projet, avec les professionnels appropriés. Pour une lecture de votre situation, réservez une consultation gratuite avec Émilie Cauvier.

© 2026 Émilie Cauvier · Tous droits réservés · emiliecauvier.com

Reproduction interdite sans autorisation. Édition 2026.

Table des matières

01	Reprise vs éviction : deux choses différentes	5
02	Les motifs et les personnes admissibles	8
03	Avis, délais et indemnités	11
04	Anticiper avant d'acheter	14
05	Plan d'action	17
06	Ressources & lexique	20

01

INVESTISSEURS

Reprise vs éviction : deux choses différentes

Ne pas confondre ces deux démarches.

Reprise vs éviction : deux choses différentes

Ne pas confondre ces deux démarches.

La reprise de logement permet au propriétaire de reprendre un logement pour s'y loger lui-même ou y loger un proche admissible (selon les règles). L'éviction vise plutôt à reprendre le logement pour l'agrandir, le subdiviser ou en changer l'affectation. Les deux ont des règles distinctes.



Dans les deux cas, le locataire bénéficie de protections, et la démarche exige des motifs valables, des avis conformes et le respect des délais.

LE CONSEIL D'ÉMILIE

Ne présumez jamais qu'acheter un immeuble vous permet de « vider » un logement à votre guise. Reprise et éviction sont encadrées : renseignez-vous AVANT même d'acheter si votre projet en dépend.

MES NOTES

Mes notes — Reprise vs éviction : deux choses différentes

QUESTIONS POUR LANCER MA RÉFLEXION :

- *Mon projet relève-t-il d'une reprise ou d'une éviction ?*
- *Mon motif est-il admissible ?*

02

INVESTISSEURS

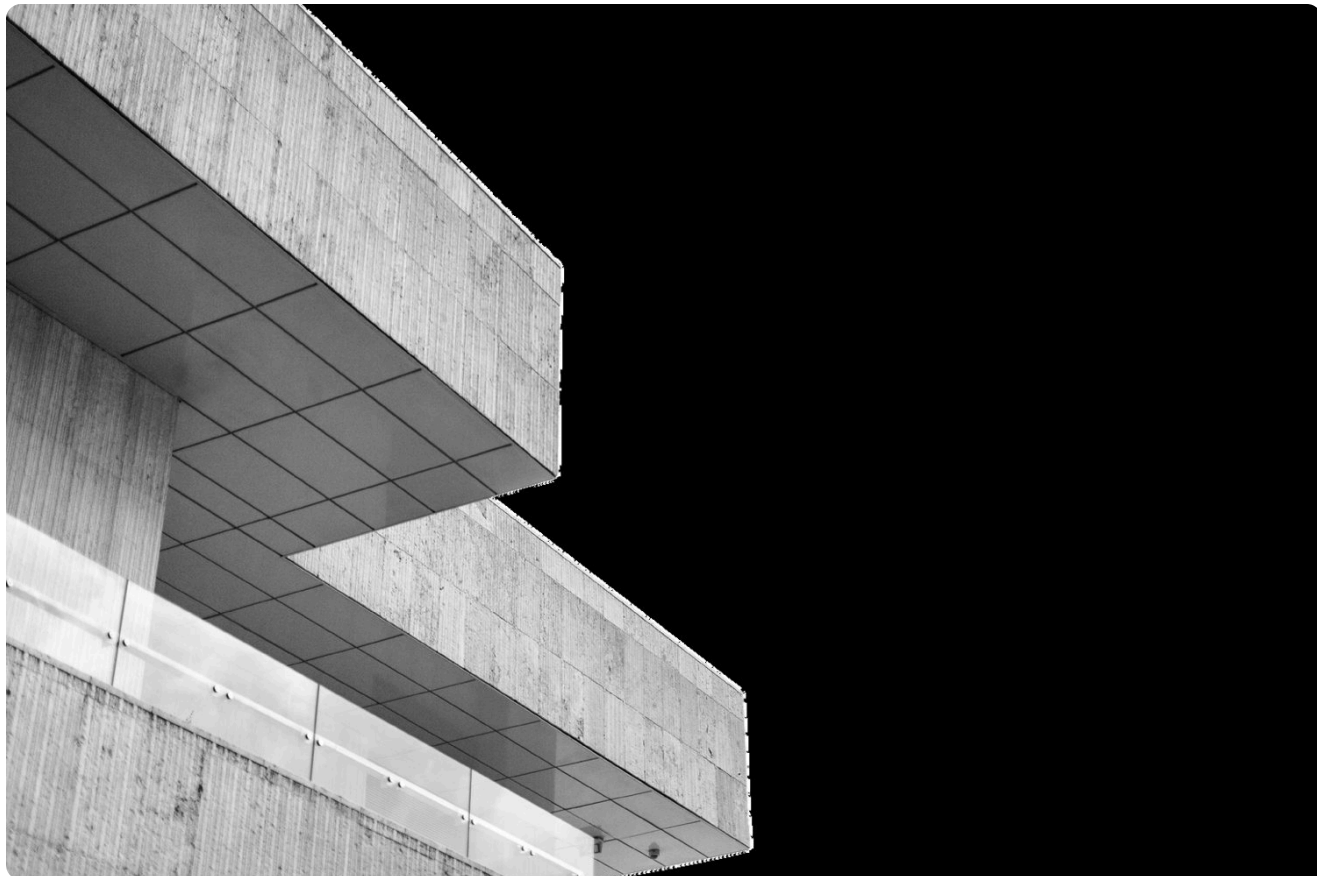
Les motifs et les personnes admissibles

Vérifier que votre situation est recevable.

Les motifs et les personnes admissibles

Vérifier que votre situation est recevable.

La reprise est généralement possible pour loger le propriétaire ou certains proches définis par la loi (par exemple certains membres de la famille). L'éviction repose sur des motifs précis (agrandissement substantiel, subdivision, changement d'affectation).



- Vérifier que la personne à loger est admissible.
- S'assurer que le motif d'éviction correspond à ceux prévus par la loi.
- Un motif de complaisance ou de mauvaise foi peut être contesté et refusé.

LE CONSEIL D'ÉMILIE

Un motif « de façade » se retourne souvent contre le propriétaire. Le TAL et les locataires peuvent contester une reprise ou une éviction dont la bonne foi n'est pas démontrée.

MES NOTES

Mes notes — Les motifs et les personnes admissibles

QUESTIONS POUR LANCER MA RÉFLEXION :

- La personne à loger est-elle admissible selon la loi ?
- Mon motif d'éviction est-il clairement prévu ?

03

INVESTISSEURS

Avis, délais et indemnités

Respecter la procédure à la lettre.

Avis, délais et indemnités

Respecter la procédure à la lettre.

La démarche exige un avis écrit au locataire, dans des délais précis avant la fin du bail. Le locataire peut accepter ou refuser ; en cas de refus (reprise) ou dans le cas d'une éviction, la procédure peut passer par le TAL. Des indemnités peuvent être dues au locataire (notamment en cas d'éviction).



- Avis écrit conforme, dans les délais.
- Respect du droit de refus du locataire (reprise).
- Indemnités éventuelles à prévoir (surtout en éviction).

💡 LE CONSEIL D'ÉMILIE

Le moindre défaut de forme (avis tardif, mal rédigé) peut faire échouer votre démarche. Faites-vous accompagner : la rigueur procédurale est ici aussi importante que le motif.

MES NOTES

Mes notes — Avis, délais et indemnités

QUESTIONS POUR LANCER MA RÉFLEXION :

- *Mes avis respectent-ils la forme et les délais ?*
- *Ai-je prévu les indemnités éventuelles ?*

04

INVESTISSEURS

Anticiper avant d'acheter

Intégrer ces règles à votre décision d'investissement.

Anticiper avant d'acheter

Intégrer ces règles à votre décision d'investissement.

Si votre projet dépend de la libération d'un logement (pour l'occuper, l'agrandir ou augmenter le loyer), évaluez la faisabilité AVANT d'acheter. Un immeuble entièrement loué à des loyers bas, avec des locataires bien protégés, n'offre pas la même flexibilité qu'on imagine parfois.



Achetez sur la base de la situation réelle et de vos droits réels, pas sur un scénario optimiste de libération rapide.

LE CONSEIL D'ÉMILIE

Achetez l'immeuble tel qu'il est, pas tel que vous rêvez qu'il devienne après avoir « libéré » des logements. La réalité juridique québécoise protège fortement les locataires en place.

05

PASSER À L'ACTION

Plan d'action

Cette semaine

[illegible]

- 0 Clarifier si mon projet relève de la reprise ou de l'éviction.
- 0 Vérifier l'admissibilité du motif et des personnes.

D'ici 30 jours

- 0 Me faire accompagner pour la rédaction des avis et le respect des délais.
- 0 Évaluer la faisabilité avant d'acheter si mon projet en dépend.

Ensuite

0

Procéder dans les règles, avec un conseil, ou ajuster mon projet.

06

POUR ALLER PLUS LOIN

Ressources & lexique

Ressources & lexique

Les repères essentiels à garder sous la main.



- Reprise de logement : reprise pour loger le propriétaire ou un proche admissible.
- Éviction : reprise pour agrandir, subdiviser ou changer l'affectation.
- Avis : notification écrite conforme, dans les délais prévus.
- Indemnité : somme parfois due au locataire, surtout en éviction.
- TAL : tribunal qui peut trancher en cas de contestation.

ÉVALUATION

Testez vos acquis

Dix questions pour ancrer l'essentiel de ce guide. Répondez, puis vérifiez avec le corrigé commenté.

1. La reprise de logement vise à :

- A) Agrandir le logement
- B) Loger le propriétaire ou un proche admissible
- C) Changer l'affectation
- D) Augmenter le loyer directement

2. L'éviction vise plutôt :

- A) Loger le propriétaire
- B) Agrandir, subdiviser ou changer l'affectation
- C) Rien
- D) Baisser le loyer

3. Un motif de complaisance :

- A) Est toujours accepté
- B) Peut être contesté et refusé
- C) Est obligatoire
- D) Accélère la démarche

4. La démarche exige :

- A) Un appel
- B) Un avis écrit conforme dans les délais
- C) Rien
- D) Un simple SMS

5. En cas d'éviction, il peut y avoir :

- A) Aucune indemnité jamais
- B) Des indemnités dues au locataire
- C) Une prime au propriétaire
- D) Rien

6. Un défaut de forme dans l'avis :

- A) N'a aucun effet
- B) Peut faire échouer la démarche
- C) Accélère tout
- D) Est recommandé

7. Si mon projet dépend de libérer un logement :

- A) J'achète sans vérifier
- B) J'évalue la faisabilité avant d'acheter
- C) J'ignore la loi
- D) Je force

8. Les locataires en place au Québec sont :

- A) Sans protection
- B) Fortement protégés
- C) Expulsables à volonté
- D) Sans bail

CORRIGÉ COMMENTÉ

1. **B** – C'est le but de la reprise (chap. 1).
2. **B** – Motifs distincts de la reprise (chap. 1).
3. **B** – La bonne foi doit être démontrée (chap. 2).
4. **B** – Procédure stricte (chap. 3).
5. **B** – Indemnités à prévoir (chap. 3).
6. **B** – La rigueur procédurale est cruciale (chap. 3).
7. **B** – On achète selon ses droits réels (chap. 4).
8. **B** – Le cadre les protège (chap. 4).

Et maintenant ? Parlons de VOTRE projet.

Vous avez la carte du parcours. La prochaine étape, c'est de l'appliquer à **votre** situation. Réservez une consultation gratuite, sans engagement.

Émilie Cauvier — Courtière immobilière résidentielle

Tél. (514) 774-9818 · emilie@equipecauvier.com

6640, avenue de l'Esplanade, Montréal (QC) H2V 4L5 · emiliecauvier.com

DANS LA MÊME COLLECTION

- Locataires et TAL : droits, baux, augmentations
- Premier immeuble à revenus : acheter son premier plex
- Le duplex/triplex pour habiter et louer
- Bâtir un portefeuille : de 1 à 5 portes